

tên trong danh sách đấu giá; và người được ủy quyền chịu trách nhiệm như người đăng ký chính thức.

Người tham gia đấu giá phải có mặt đúng ngày, giờ, địa điểm tổ chức phiên đấu giá tài sản theo Quy chế cuộc đấu giá tài sản của Trung tâm. Nếu không sẽ mất tiền đặt trước, mọi khiếu nại không được giải quyết.

Người tham gia đấu giá phải xuất trình giấy CCCD (hoặc giấy tờ tùy thân khác có dán ảnh) để Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh đối chiếu với danh sách tham gia đấu giá trước khi bước vào phòng đấu giá.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: **Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại phiên đấu giá.**

Việc đấu giá được thực hiện khi có từ 02 người đăng ký trở lên tham gia đấu giá, không hạn chế số vòng đấu, đấu liên tục cho đến khi phiên đấu giá kết thúc không còn ai tham gia trả giá. Người trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Trình tự tiến hành phiên đấu giá:

Khách hàng khi đến Trung tâm đăng ký tham gia đấu giá tài sản đã được xem và tham khảo qua quy chế cuộc đấu giá. Sau khi khách hàng đăng ký mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, nộp khoản tiền đặt trước theo quy định và có tên trong danh sách tham gia đấu giá. Tiến hành đấu giá theo cách thức như sau:

Đấu giá viên giới thiệu bản thân, thư ký, người tham dự đấu giá, công bố, điểm danh danh sách người tham gia đấu giá và sinh hoạt Quy chế cuộc đấu giá.

10.1. Vòng đấu thứ nhất:

- Tại Phiên đấu giá tài sản, Trung tâm phát cho mỗi người một tờ phiếu trả giá (*theo mẫu của Trung tâm ban hành*) để ghi giá muốn trả vào phiếu đấu giá của mình (ghi rõ họ tên, địa chỉ, giá đấu bằng số và bằng chữ), thời gian cho mỗi lần trả giá là trong thời hạn 60 giây.

- Người tham gia đấu giá phải trả giá bằng giá khởi điểm và cộng ít nhất từ bước giá trở lên, khoảng cách quy định bắt buộc của lần trả giá sau so với lần trả giá trước tối thiểu **chênh lệch ít nhất từ một (01) bước giá trở lên được quy định cụ thể tại Quy chế cuộc đấu giá** và không hạn chế mức tối đa (áp dụng bước giá tối thiểu cho các vòng đấu).

Hết thời hạn ghi phiếu, đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá hoặc bỏ phiếu vào thùng phiếu, kiểm tra số phiếu phát ra và số phiếu thu về; số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ công bố từng phiếu trả giá, phiếu trả giá cao nhất và có sự giám sát của người tham gia đấu giá.

10.2. Vòng đấu thứ hai trở đi

Đấu giá viên công bố giá cao nhất đã trả của vòng đấu giá đó và đề nghị người tham gia đấu giá tiếp tục trả giá cho vòng tiếp theo.

Giá khởi điểm của vòng đấu giá tiếp theo là giá cao nhất đã trả ở vòng đấu giá trước liền kề. Đấu liên tục đến khi không còn người tham gia nào trả giá, thì người có

phiếu trả giá cao nhất và giá đã trả phải bằng giá khởi điểm cộng với ít nhất từ bước giá trở lên là người trúng đấu giá.

*** Lưu ý:**

- Phiếu hợp lệ phải ghi đầy đủ thông tin đã được hướng dẫn theo mẫu đã quy định, không được tẩy xóa và trả giá bằng giá khởi điểm và cộng ít nhất từ bước giá trở lên, nếu thấp hơn xem như vi phạm quy chế cuộc đấu giá của Trung tâm và mọi khiếu nại không được giải quyết.

II. XỬ LÝ VI PHẠM QUY CHẾ ĐẤU GIÁ

1. Bị tước quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm trong các trường hợp sau: (theo khoản 5 Điều 9 Luật đấu giá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản ngày 27/6/2024)

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá.

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá.

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.

- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

2. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây: (theo khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá)

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá, buổi công bố giá đã trả mà không thuộc trường hợp bất khả kháng.

- Bị tước quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định (mục I, phần VI nêu trên).

- Từ chối ký biên bản đấu giá (theo khoản 3 Điều 44 Luật đấu giá tài sản).

- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận (theo Điều 50 Luật đấu giá tài sản).

- Từ chối kết quả trúng đấu giá (theo Điều 51 Luật đấu giá tài sản).

*** Ghi chú:** Tiền đặt trước của người tham gia đấu giá thuộc về Đơn vị có tài sản đấu giá (theo khoản 8 Điều 39 Luật đấu giá).

III. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG

1. Xử lý các trường hợp đặc biệt

- Trong trường hợp tại phiên đấu giá, có từ 02 người trở lên cùng trả mức giá cao nhất đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá (Điều 42 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016).

- Hoặc trường hợp có 02 người cùng trả một giá cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên phát phiếu trả giá cho người đó; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì Đấu giá viên sẽ tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá (Sửa đổi, bổ sung điểm d, khoản 2, Điều 42 Luật sửa đổi bổ sung Luật Đấu giá tài sản 27/6/2024).

- Trong trường hợp người trả giá cao nhất từ chối kết quả trúng đấu giá tại phiên đấu giá thì vi phạm Quy chế cuộc đấu giá và bị mất tiền đặt trước, tài sản được bán cho người có giá liền kề; nếu giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng hoặc cao hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá (khoản 1, Điều 51 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016).

- Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản thì phiên đấu giá không thành (khoản 1, Điều 51 Luật Đấu giá tài sản).

2. Điều khoản chung

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, Trung tâm sẽ chuyển kết quả đấu giá tài sản gồm biên bản và danh sách người trúng đấu giá cho đơn vị có tài sản để ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người trúng đấu giá.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cuộc đấu giá thì người có tài sản và người trúng đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp đầy đủ số tiền trúng giá. Nếu hết thời gian trên mà người trúng giá không thực hiện việc thanh toán tiền mua tài sản thì bên có tài sản thực hiện hủy bỏ Hợp đồng đã ký kết và người trúng đấu giá không nhận lại số tiền tương ứng với khoản tiền đặt cọc.

Khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá được nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Trung tâm DVDGTS tỉnh Tây Ninh có trách nhiệm hoàn trả lại khoản tiền đặt trước cho người không trúng đấu giá.

Số tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) của người trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh tiếp tục giữ lại số tiền đặt trước để đảm bảo hợp đồng mua bán cho đến khi nào hoàn thành xong thì liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh nhận lại tiền đặt trước.

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh có trách nhiệm giao tài sản cho người trúng đấu giá, Trung tâm DVDGTS tỉnh Tây Ninh sẽ không chịu trách nhiệm về việc giao tài sản. Mọi chi phí liên quan đến thủ tục trở về sau do khách hàng tự chịu.

***Quy định đối với người trúng đấu giá:**

- Thời gian tiến hành vận chuyển là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận bàn giao tài sản.

Người trúng đấu giá khi tổ chức vận chuyển phải đảm bảo an toàn lao động. Nếu có thiệt hại gì xảy ra thì người trúng đấu giá chịu hoàn toàn trách nhiệm.

- Người trúng giá có trách nhiệm dọn dẹp sạch mặt bằng giao lại cho bên có tài sản. Trong quá trình vận chuyển, khách hàng phải che chắn, đảm bảo an toàn lao động, mọi chi phí liên quan đến việc vận chuyển do khách hàng tự chịu. Nếu có vấn đề phát sinh phải liên hệ Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tân Biên để hướng dẫn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Mọi khiếu nại, tranh chấp liên quan đến việc đấu giá tài sản được giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Cán bộ, Đấu giá viên, viên chức Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh, người có tài sản và người tham gia đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy chế cuộc đấu giá này/.

Nơi nhận:

- Đơn vị có tài sản;
- Người tham gia đấu giá;
- Đấu giá viên;
- Kế toán;
- Lưu h/s.

**GIÀM ĐỐC**

***Nguyễn Thị Lý**

